

1500299-24.2021.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231840/2021 - DEL.POL.CONCHAL,

19850495 - DEL.POL.CONCHAL, 1057/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2231840 -

DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ APARECIDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500299-24.2021.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500299-24.2021.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231840/2021 - DEL.POL.CONCHAL,

19850495 - DEL.POL.CONCHAL, 1057/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2231840 -

DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ APARECIDO FARIA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Vistos.

JOSÉ APARECIDO FARIA, qualificado às fls. 23, foi denunciado e está sendo

processado como incurso no art. o artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, porque às 10h do dia 25 de agosto de 2021, na Rua dos Roncato, Bairro Esperança III, neste Município e Comarca de Conchal, o denunciado, supostamente, agindo em concurso, com o adolescente M.J.F.S, trazia consigo 16 (dezesseis) porções de maconha, com peso aproximado de 25g (vinte e cinco gramas), 06 (seis) porções de cocaína, pesando cerca de 8,1g (oito gramas e um decigrama), e 16 (dezesseis) pedras de crack, com peso aproximado de 5,8g (cinco gramas e oito decigramas).

A denúncia foi recebida em 04 de setembro de 2021 (fl. 86)

Regularmente citado, a d. Defesa constituída (fl. 75) apresentou defesa prévia (fls. 80/83).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais oralmente (fls.129), pugnando pela procedência da pretensão punitiva.

A i. Defesa, por sua vez, preliminarmente pleiteou pela improcedência da pretensão punitiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/15, fotografias de fls. 25/27, relatório Investigativo de fls. 53/54, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17 e pelo auto de constatação preliminar de fls. 18, indicador de que o acusado fls. 23, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, aproximadamente, 16 (dezesseis) porções de maconha, com peso aproximado de 25g (vinte e cinco gramas), 06 (seis) porções de cocaína, pesando cerca de 8,1g (oito gramas e um decigrama), e 16 (dezesseis) pedras de crack, com peso aproximado de 5,8g (cinco gramas e oito decigramas). Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 95/97, está comprovado que as substâncias apreendidas com o acusado eram "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil e "tetrahidrocanabinol (THC), constante na Lista F2".

Posto isso, é de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

O policial civil, Eric Oliveira Motta, e o Guarda Municipal Renato Donizetti Carneiro, em juízo, de forma harmônica, disseram que, no dia dos fatos, realizaram diligências nas proximidades do conjunto habitacional Angela Cleve, e destacaram que no primeiro bloco existe um afamado ponto de venda de drogas, vez que vários indivíduos já foram presos lá. No local, avistaram o acusado junto a um adolescente, sendo os dois já conhecidos nos meios policiais. Viram que ambos manipulam uma sacola. Ao avistar a viatura policial, eles tentaram se livrar da sacola e o adolescente tentou se evadir do local. Em abordagem, encontraram com o adolescente R\$20,00 reais em dinheiro e com o réu nada de ilícito foi encontrado. Conseguiram localizar a sacola plástica, e no interior da sacola havia 06 (seis) porções de cocaína, 16 (dezesseis) porções de crack e 16 (dezesseis) porções de maconha, os entorpecentes estavam separados e devidamente embalados prontos para venda. Ambos negaram a traficância, e um ficou dizendo que a droga pertencia ao outro. Já abordaram ambos em situação de traficância anteriormente, mas com o réu, em vezes anteriores, nada de ilícito foi encontrado.

O réu, interrogado em juízo, disse que antes de ser preso eu trabalhava como

ajudante de pedreiro, de segunda-feira a sexta-feira, das 08hs até 20hs. Disse que os fatos não são verdadeiros. Estava indo trabalhar, quando parou para conversar com o adolescente, sob o pretexto de que ele tinha intenção de comprar sua bicicleta. Os policiais chegaram e o adolescente saiu correndo. Ficou parado, pois não tinha razão para temer, não trazia consigo nem dinheiro e nem droga comigo. Negou que estivesse mexendo na sacola plástica. Estava montado na bicicleta conversando com o menino, que segurava a sacola. Os policiais já lhe viram no ponto de venda de drogas, pois é usuário e costumava frequentar o local para comprar para seu consumo pessoal. Estava com roupa de serviço, eu estava apenas no lugar errado e na hora errada. Eu sempre via o menino naquele local. Diante da prova oral produzida, tenho que a versão apresentada pelo réu é inverossímil e divergente da versão apresentada em solo policial, quando afirmou que estava chegando do trabalho.

E a negativa se revela isolada do acervo probatório.

Nesse passo, ressalto que o réu não arrolou nenhuma testemunha que fortalecesse suas alegações, ou seja, nada provou, sequer conseguiu demonstrar que estava no lugar errado e na hora errada, como disse em seu interrogatório.

De outra banda, o Ministério Público, provou a prática delitiva por parte do réu. No mais, o réu não apresentou motivo hábil para que se suspeitasse do interesse das testemunhas em lhe prejudicarem.

De outra parte, a palavra do Policial e do Guarda Municipal, servidores públicos, ouvidos sob o crivo do contraditório são coerentes e estão em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a destinação da droga apreendida, tendo em vista a forma de acondicionamento (em uma sacola) e a variedade de entorpecentes, evidencia que os entorpecentes encontrados se destinava à entrega e ao consumo de terceiros, o que caracteriza o tráfico.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados por policiais, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial. Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846)."

Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material. Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar um inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014)."

Verifica-se ainda, a incidência da causa prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06 uma vez que ainda que o adolescente M.J.F.S, estava na companhia do réu, e foi visto pelos agentes públicos manuseando a sacola com drogas, o que indica estar participando do tráfico juntamente com o réu.

Nesse diapasão, não há dúvida de que a conduta delitiva praticada pelo réu se

adequa integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, sendo de rigor a condenação. Certa, pois, a condenação do réu nos termos da denúncia, resta, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isentem de sanção.

Na primeira fase da dosimetria, considero os maus antecedentes, conforme evidencia a folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal juntada aos autos (Processo nº 00000564-41.2011.8.26.0083 (da Vara única de Aguaí\SP, fls. 30). No mais, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a quantidade e características da droga sejam consideradas na fixação das penas. Assim, é de rigor considerar no caso concreto a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, havia 06 (seis) porções de cocaína, 16 (dezesseis) porções de crack e 16 (dezesseis) porções de maconha, prontas para comercialização. Conforme referido pelos policiais que efetuaram a prisão. Nessa senda entende o Superior Tribunal de Justiça: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (CRACK - 22,4 G EM 100 PORÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a quantidade e natureza do entorpecente (100 porções de crack), justificam o aumento de 10 meses na primeira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 541296 SC 2019/0316897-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2020) Diante de tais aspectos, deve a pena ser elevada de 1/4 (um quarto) razão pela qual fixo a pena base em 06 (anos) anos, 03 (três) meses dias de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, não há circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar. Assim, a pena intermediária, se mantém em 06 (anos) anos, 03 (três) meses dias de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na terceira fase, presente as causas de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas, por essa razão aumento a pena em seu patamar máximo, 1/6 e fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15(quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, inexistente causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, porque, a quantidade e a heterogeneidade da droga apreendida são suficientes para afastar a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo evidente o real envolvimento do réu com o tráfico de drogas. À míngua de outras questões a considerar, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15(quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime FECHADO, único regime compatível e que atende ao binômio necessidade/suficiência neste caso, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, em vista da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deixo de substituir a pena do acusado, porquanto não preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44, tendo em vista que a pena foi fixada acima de quatro anos.

Em que pese a constitucionalidade do previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de determinar a detração neste momento processual, haja vista a ausência de elementos a um seguro decidir quanto ao requisitos subjetivos, situação a ser melhor analisada em sede de execução penal.

A respeito do valor dos dias-multa, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público contida na denúncia para CONDENAR JOSÉ APARECIDO FARIA qualificado às fls. 23, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15(quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove)dias-multa.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesps, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Não se permite ao réu aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, para dar início ao cumprimento de pena, eis que desfavoráveis as condições subjetivas e presentes os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, tal qual previsão dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não por outra razão aguardou ao trâmite da instrução encarcerado. Já expedido mandado de prisão em desfavor do réu, expeça-se o ofício de recomendação à prisão em que se encontra. Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria- Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeça-se certidão de honorários ao(s) advogados(as) nomeados(as).

7) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Conchal, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA